

法務デューデリジェンス報告書

株式会社オートスタッフ中部

(Project Gear)

霞ヶ関総合法律事務所

2026年6月25日

Confidential — 取扱厳重注意

本資料は依頼者の本件検討のためにのみ作成されたものです

本報告書の利用に関する重要な注意事項

本報告書は、日本橋キャピタルパートナーズ株式会社（以下「依頼者」）の依頼に基づき、株式会社オートスタッフ中部に関するデューデリジェンスの結果を取りまとめたものであり、依頼者による本件取引の検討以外の目的で使用することはできません。

本報告書は、対象会社から開示を受けた資料および対象会社の役職員に対するインタビューの内容に依拠して作成されています。当職らは、開示資料の真実性・網羅性について独自の検証を行っておらず、これらを保証するものではありません。

本報告書の記載内容は調査基準日時点の情報に基づくものであり、その後の状況の変化により影響を受ける可能性があります。当職らは、本報告書の交付後に判明した事実に基づき本報告書を更新する義務を負いません。

本報告書は法律・会計・税務その他の専門的判断のすべてを網羅するものではなく、依頼者の意思決定はご自身の判断と責任において行われるものとします。

本報告書の全部または一部を、当職らの事前の書面による同意なく第三者に開示・引用・複製することはできません。ただし、依頼者が本件のファイナンスを検討する金融機関に対して守秘義務を条件に開示することを妨げません。

目次

1. 調査の範囲と方法	4
2. 許認可	5
3. 重要契約	7
4. 労務	10
5. 訴訟・紛争	13
6. 総括と提言	14

※ 表紙・免責事項・目次はページ1～3。

1. 調査の範囲と方法

本報告書は、日本橋キャピタルパートナーズ株式会社の依頼に基づき、株式会社オートスタッフ中部（以下「対象会社」）に関する法務デューデリジェンスの結果を報告するものである。調査は開示資料の検討およびマネジメントインタビューによって実施し、調査基準日は2026年5月31日である。

- ・ 会社組織・株式（定款、株主名簿、議事録類）
- ・ 許認可（労働者派遣事業許可ほか）
- ・ 重要契約（顧客基本契約、賃貸借、金融、保険）
- ・ 労務（雇用契約、36協定、労働時間管理、労使紛争）
- ・ 訴訟・紛争、コンプライアンス

株式の権利関係は明確であり、名義株・種類株式・新株予約権は存在しない。本件株式譲渡の実行に法的障害となる事項は、以下に述べる個別論点を除き検出されなかった。

2. 許認可

2.1 労働者派遣事業許可

対象会社は労働者派遣事業許可（許可番号：派23-301456）を保有しており、有効期間は2028年3月までである。直近の更新（2023年）および定期報告に不備はなく、許可の維持に懸念となる事実は確認されていない。

労働者派遣事業許可は本件事業の根幹であり、欠格事由（労働関係法令違反による処分歴等）の発生は事業継続に直結する。過去5年間に行政処分・行政指導は受けておらず、労働局の定期調査（2025年11月）でも文書指摘はない。

なお、株式譲渡による支配権の変動自体は許可の効力に影響しないが、役員変更に伴う変更届出（30日以内）が必要である。SPCとの合併を行う場合は、合併後法人における許可の承継手続（事前確認を推奨）に留意されたい。

2.2 その他の許認可・届出

許認可等	所管	状況
労働者派遣事業許可（派23-301456）	厚生労働省	有効（2028年3月まで）
有料職業紹介事業許可	厚生労働省	有効（2029年5月まで）
自家用自動車有償運送（送迎）	国土交通省	許可不要形態で運用（適法）
寮に係る建築・消防関係	各自治体	定期点検実施・重大指摘なし

送迎バスの運行は無償送迎（利用料徴収なし）の形態であり道路運送法上の許可を要しない運用である。寮の消防設備点検は年2回実施されており、2024年に指摘を受けた誘導灯の不具合は是正済みである。

3. 重要契約

3.1 顧客との基本契約

主要顧客との取引は労働者派遣基本契約に基づき、個別契約（派遣個別契約書）で派遣人数・単価・期間を定める構造である。基本契約は概ね1～2年の期間で自動更新条項付きであり、30日前通知による個別契約の中途解約が可能である。

最大手顧客A社との基本契約には、対象会社の支配権に変動が生じた場合の事前通知義務条項（チェンジ・オブ・コントロール条項）が存在する。同条項は取引解消権までは定めていないが、本件クロージングに先立ちA社への事前説明を行うことが取引関係の維持の観点から強く推奨される。

※ 上位10社の基本契約に独占条項・最低発注保証はない（業界慣行どおり）。

3.2 不動産賃貸借・リース

借上げ寮9棟の賃貸借契約（年間賃料合計約210百万円）は、いずれも解約予告6ヶ月の普通借家契約である。オーナーチェンジ・株式譲渡に伴う承諾条項は存在しない。本社ビルは自社保有であり、既存借入に係る抵当権（極度額400百万円）はクロージング時の返済に伴い抹消される予定である。

営業車両・OA機器のリース契約（残債合計約45百万円）には一部に所有者変更時の通知条項があるが、いずれも軽微であり取引実行の障害とならない。

3.3 金融・保険契約

既存借入（地銀2行・残高合計300百万円）の金銭消費貸借契約には財務制限条項は付されていない。クローリング時に全額期限前弁済の予定であり、期限前弁済手数料は生じない（変動金利型）。

保険は使用者賠償責任保険（支払限度額10億円）、施設賠償責任保険、労災上乗せ保険に加入しており、派遣業の事業リスクに照らして適切な付保水準である。保険事故の多発による更新拒絶等の事実はない。

4. 労務

4.1 雇用形態と労働条件

派遣スタッフは登録型（有期雇用）が中心であり、同一労働同一賃金への対応は労使協定方式（労働者派遣法30条の4）を採用している。協定の締結・周知手続は適法に履践されており、協定対象者の賃金水準は一般賃金水準を上回ることを確認した。無期転換ルール（労働契約法18条）への対応も規程化されている。

内勤従業員218名は正社員中心であり、就業規則・諸規程は整備されている。労働組合は存在しないが、過半数代表者の選出手続は適正である。

4.2 労働時間管理

派遣スタッフの労働時間は就業先の勤怠システムと自社システムの二重管理であり、36協定の範囲内で運用されている。派遣スタッフに関する未払賃金のリスクは検出されなかった。

一方、内勤従業員のうち拠点コーディネーター職（約80名）については、固定残業代制度（月30時間分）が採用されているが、（i）固定残業代を超過した時間外労働の追加支払の運用が2022年以前において不明確であり、（ii）一部の雇用契約書に固定残業代の金額・時間数の明示を欠くものが存在する。この2点は未払残業代請求のリスク要因である（次頁）。

4.3 未払残業代に係る潜在債務

【重要】拠点コーディネーター職の固定残業代制度の運用不備に起因する未払残業代に係る潜在債務は、賃金請求権の消滅時効（3年）の範囲で最大300百万円（3億円）と試算される。これは対象者約80名の2022年以前の勤怠記録を保守的に外挿した最大値であり、実際の顕在化額は請求の発生状況に依存する。

現時点で係属中の請求・労基署の是正勧告は存在しない。もっとも、退職者からの請求は随時発生し得るものであり、買収契約においては（i）本件に関する特別補償（Specific Indemnity）の設定、（ii）補償の実効性確保（エスクローまたは価格調整）、を推奨する。

2023年以降は勤怠システムの更新により超過分の追加支払が自動化されており、将来期間に向けたリスクは解消済みである。

5. 訴訟・紛争

係属中の訴訟は1件（元派遣スタッフによる労災関連の損害賠償請求・請求額8百万円）であり、使用者賠償責任保険でカバーされる見込みである。過去5年間の訴訟・労働審判は3件であり、いずれも和解により終結している（和解金合計12百万円）。

反社会的勢力との関係を疑わせる事実、贈収賄・不正競争に関する事実、個人情報の重大な漏洩事故は確認されていない。マイナンバーを含むスタッフ情報の管理体制は、2024年のシステム更新により強化済みである。

6. 総括と提言

本件株式譲渡の実行に重大な法的障害は存在しない。主要な法的リスクは未払残業代の潜在債務（最大300百万円）に集約され、契約上の手当て（特別補償・エスクロー等）により対応可能な性質のものである。

- ・ 未払残業代：特別補償＋エスクロー（150～300百万円・期間3年）の設定を推奨
- ・ A社基本契約のCoC条項：クロージング前の事前説明の実施を推奨
- ・ 派遣事業許可：合併スキームの場合は承継手続の事前確認を推奨
- ・ 役員変更に伴う許認可の変更届出（クロージング後30日以内）

※ 以上